

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 기관소송 (25점)》

<문제2의 물음2> 기관소송의 정의, 특징, 예시, 법적 한계

**I. 문제 제기**

- 기관소송은 행정기관 상호 간의 권한 다툼을 해결하기 위한 소송 형태로서, 일반적인 국민의 권리 구제와는 성격이 다르다. 이하에서는 기관소송의 정의, 특징, 예시, 법적 한계를 중심으로 관련 내용을 서술한다.

**II. 기관소송의 정의**

- 기관소송은 국가 또는 공공단체, 즉 행정기관 상호 간에 있어서 권한의 유무 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때, 이를 해결하기 위하여 제기하는 소송을 의미한다. ("행정소송법 제3조 제4호") 이는 공권력 주체 내부의 다툼을 법적으로 해결함으로써 행정조직의 질서를 유지하고 공익을 확보하는 데 그 목적이 있다. 기관소송은 행정주체와 사법(私法) 주체 간의 다툼인 당사자소송과 구별되며, 법이 정한 경우에 한하여 인정되는 법정(法定) 소송이다.

**III. 기관소송의 특징**

**1. 주체**

- 기관소송의 당사자는 국가 또는 공공단체의 기관이며, 사경제 주체인 사인(私人)은 기관소송의 주체가 될 수 없다. 소송의 주체는 공권력을 행사하는 행정기관 또는 그 기관의 구성원이다.

**2. 소송 대상**

- 소송의 대상은 행정기관 상호 간의 권한의 유무 또는 그 행사에 관한 다툼이다. 이는 구체적인 처분 자체의 위법성을 다투는 항고소송과는 달리, 기관 상호 간의 관계나 권한 범위의 적법성을 다투는 것이다.

**3. 법정주의**

- 기관소송은 오직 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있는 법정소송이다. ("행정소송법 제45조") 이는 법적 안정성 확보와 행정기관 상호 간의 자율성 존중을 위한 것이다. 일반 국민에게 무제한으로 허용되는 항고소송과는 본질적인 차이가 있다.

**4. 형성소송**

- 기관소송은 주로 기관 간의 권한 관계를 형성적으로 확정하는 소송의 성격을 가지며, 권한의 범위나 존재를 확인하거나 무효를 선언하는 경우가 많다. 이는 행정의 근본 질서에 관한 문제이기 때문이다.

**5. 피고**

- 기관소송은 기관 상호 간의 다툼이므로, 그 피고는 처분을 행한 행정청이 아닌 상대방 행정기관 자체가 된다. 이는 권한의 주체인 기관이 직접 소송 당사자가 되어야 함을 의미한다.

**IV. 기관소송의 예시**

- 기관소송은 행정소송법이 아닌 개별 법률에 근거가 있어야 제기 가능하다.

**1. 지방자치법상 기관소송 [지방자치법 제192조]**

- 지방자치법에는 기관소송의 대표적인 예가 규정되어 있다.

**(1) 시·도의 교육감 또는 시장·군수·구청장의 처분에 대한 이의**

- 지방자치단체의 장이 교육감이나 시장·군수·구청장의 처분이 위법하거나 부당하다고 인정할 때, 주무부장관에게 이의를 제기하고 이에 대한 재결에 불복할 경우 제기하는 소송이다.

**(2) 지방의회 의결에 대한 제소**

- 지방자치단체장이 지방의회의 의결이 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정하여 대법원에 제소하는 경우이다. 이 소송은 기관소송의 대표적인 형태 중 하나로, 기관 상호 간의 권한 다툼을 사법적으로 해결한다.

**2. 교육감과 시·도 교육감**

- 교육자치에 관한 법률 등에서 교육감과 시·도 교육감 간의 권한 다툼에 대한 소송을 규정하고 있는 경우에도 기관소송이 적용될 수 있다.

**V. 기관소송의 한계**

- 기관소송은 행정기관 내부의 권한 다툼을 규율하는 데 필수적이지만, 다음과 같은 한계를 지닌다.

**1. 법정주의의 한계**

- 기관소송은 법률에 규정된 경우에만 제기할 수 있으므로, 법률에 명시적인 근거가 없는 새로운 형태의 기관 간 다툼은 기관소송으로 해결하기 어렵다.

**2. 국민 권리 구제 기능의 부재**

- 기관소송은 행정기관의 권한 질서 유지가 주된 목적이므로, 소송 결과가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않는다. 따라서 기관소송을 통해 국민의 직접적인 권리 구제를 도모할 수 없다.

**3. 권한쟁의심판과의 관계**

- 기관소송의 기능 중 상당 부분이 헌재판소법상 권한쟁의심판과 중복되는 문제가 있다. 기관소송은 지방자치단체와 국가기관 간, 또는 지방자치단체 상호 간의 다툼 중 법률이 정한 경우에만 적용되므로, 그 범위가 권한쟁의심판보다 좁다.

**VI. 결론**

- 기관소송은 행정기관 상호 간의 권한 다툼을 사법적으로 해결하여 행정 조직 질서의 합법성을 유지하기 위한 특수한 소송 형태이다. 이는 법정주의에 따라 법률에 명시적 근거가 있을 때에만 제기 가능하며, 주로 지방자치법 등의 개별 법률에서 그 예시를 찾을 수 있다. 기관소송은 국민의 권리 구제라는 행정소송의 일반적 목적과 달리, 행정기관 내부의 질서 유지에 중점을 둔다는 점에서 중요한 의미를 가진다.